



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

**DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº
19957.005263/2019-52 (RJ2019/3348) ***

*** Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM nº 855, de 30 de abril de 2020.**

Data do julgamento: 08/12/2020

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados:

Dimitri Alves Dutra Bittencourt

Joedir Dilson do Lago

Luiz Marcelo Pimpão Ferraz

Sílvio Omar Leal dos Santos

Fabio de Oliveira Moser

Renê Sanda

Carlos Eduardo Marun Bark

Ementa: Responsabilidade de administradores da Inncorp S.A. pela não elaboração tempestiva e não entrega de demonstrações financeiras, em infração ao art. 176, da Lei nº 6.404/76, art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009; não convocação de assembleias gerais ordinárias, em infração ao art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76; e descumprimento do dever de enviar ou enviar com atraso à CVM informações periódicas, em infração ao art. 21, inciso V, c/c art. 29, caput, inciso II e §1º; art. 21, inciso I, c/c art. 23, parágrafo único; art. 21, inciso II, c/c art. 24, §1º, todos da Instrução CVM nº 480/2009. Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu:

A. Em relação a Dimitri Alves Dutra Bittencourt:

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), na qualidade de diretor de relações com investidores, pelo descumprimento do art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76, por não elaborar e não entregar tempestivamente as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

(ii) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), na qualidade de diretor de relações com investidores, pelo descumprimento do art. 21, I, c/c art. 23, p.u., da Instrução CVM nº 480/2009, por não elaborar e não entregar tempestivamente o formulário cadastral referente aos exercícios sociais de 2018 e 2019;

(iii) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), na qualidade de diretor de relações com investidores, pelo descumprimento do art. 21, II, c/c art. 24, § 1º, da Instrução CVM nº 480/2009, por não elaborar e não entregar tempestivamente os formulários de referência referentes aos exercícios sociais de 2018 e 2019; e (iv) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), na qualidade de diretor de relações com investidores, pelo descumprimento do art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/2009, por não elaborar e não entregar tempestivamente os formulários de informações trimestrais referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019.

B. Em relação a Joedir Dilson do Lago:

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor presidente, pelo descumprimento do art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76, por não elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

(ii) pela absolvição, na qualidade de diretor presidente, em relação ao descumprimento do art. 21, III, da Instrução CVM nº 480/2009, por não entregar tempestivamente à CVM as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

(iii) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor presidente, pelo descumprimento do art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/2009, por não elaborar tempestivamente os formulários de informações trimestrais referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019;

(iv) pela absolvição, na qualidade de diretor presidente, em relação ao

descumprimento do art. 21, V, da Instrução CVM nº 480/2009, por não entregar tempestivamente à CVM os formulários de informações trimestrais referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019;

(v) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), na qualidade de membro do conselho de administração, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76, por não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

C. Em relação a Luiz Marcelo Pimpão Ferraz:

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor de operações, pelo descumprimento do art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76, por não elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

(ii) pela absolvição, na qualidade de diretor de operações, em relação ao descumprimento do art. 21, III, da Instrução CVM nº 480/2009, por não entregar tempestivamente à CVM as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

(iii) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor de operações, pelo descumprimento do art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/2009, por não elaborar tempestivamente os formulários de informações trimestrais referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019;

(iv) pela absolvição, na qualidade de diretor de operações, em relação ao descumprimento do art. 21, V, da Instrução CVM nº 480/2009, por não entregar tempestivamente à CVM os formulários de informações trimestrais referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019;

D. Em relação a Sílvio Omar Leal dos Santos:

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor de relações com o mercado, pelo descumprimento do art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76, por não elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

(ii) pela absolvição, na qualidade de diretor de relações com o mercado, em relação ao descumprimento do art. 21, III, da Instrução CVM nº 480/2009, por não entregar tempestivamente à CVM as demonstrações

financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

(iii) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), na qualidade de diretor de relações com o mercado, pelo descumprimento do art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/2009, por não elaborar tempestivamente os formulários de informações trimestrais referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019;

(iv) pela absolvição, na qualidade de diretor de relações com o mercado, em relação ao descumprimento do art. 21, V, da Instrução CVM nº 480/2009, por não entregar tempestivamente à CVM os formulários de informações trimestrais referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019;

E. Em relação a Fabio de Oliveira Moser:

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), na qualidade de membro do conselho de administração, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76, por não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

F. Em relação a Renê Sanda:

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), na qualidade de membro do conselho de administração, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76, por não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

G. Em relação a Carlos Marun Bark:

(i) pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), na qualidade de membro do conselho de administração, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76, por não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Presentes o advogado Luis Antonio Marimon Netto e o acusado Joedir Dilson do Lago, representando todos os acusados.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Machado.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 18/01/2021, às 15:47, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 18/01/2021, às 20:12, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 25/01/2021, às 07:46, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 01/02/2021, às 17:42, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1176994** e o código CRC **5D212B6B**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1176994** and the "Código CRC" **5D212B6B**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO Nº 86/2020-CVM/SEP/GEA-3

Assunto: **Processo administrativo sancionador**
Relatório previsto no art. 74 da Instrução CVM nº 607/19
Inncorp S.A.
Processo CVM 19957.005263/2019-52

Senhor Gerente,

I. Introdução

1. Trata-se de relatório previsto no art. 74 da Instrução CVM nº 607/19, em processo administrativo sancionador relacionado a inadimplência de informações periódicas da companhia aberta Inncorp S.A. ("Inncorp" ou "Companhia").

II. Resumo da acusação e das defesas

2. A Inncorp deixou de enviar à CVM diversas informações periódicas, o que culminou com a suspensão do seu registro de companhia aberta, em 11.06.2019.
3. A Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") instaurou procedimento para apurar a responsabilidade dos administradores que deram causa aos atrasos. Ao final, foi apresentado termo de acusação, no qual se propôs a responsabilização de:

- i. **Dimitri Alves Dutra Bittencourt**, inscrito no CPF sob nº 415.799.798-07, residente à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2099, apto. 42, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 01.452-001, por, **na qualidade de diretor de relações com investidores**, infringir:
 - a. **o art. 21, I, c/c art. 23, p.u., da Instrução CVM nº 480/09**, em função da não elaboração tempestiva do formulário cadastral referente ao exercício social de 2018, bem como da não entrega do formulário cadastral referente ao exercício social de 2019;
 - b. **o art. 21, II, c/c art. 24, § 1º, da Instrução CVM nº 480/09**, em função da não elaboração e entrega dos formulários de referência referentes aos exercícios sociais de 2018 e 2019;
 - c. **o art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/09**, em função da não elaboração tempestiva do

formulário de informações trimestrais referente ao 1º trimestre de 2018, bem como da não entrega dos formulários de informações trimestrais referentes ao 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019; e

- d. **o art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76**, em função da não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, bem com da não entrega das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018.

- ii. **Joedir Dilson do Lago**, inscrito no CPF sob o nº 000.741.358-05, residente à Av. Dr. Yojiro Takaoka, nº 4384, cj. 17, Alphaville, São Paulo/SP, CEP 06.541-038, por:

- **na qualidade de diretor presidente**, infringir:

- a. **o art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/09**, em função da não elaboração tempestiva do formulário de informações trimestrais referente ao 1º trimestre de 2018, bem como da não entrega dos formulários de informações trimestrais referentes ao 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019; e
- b. **o art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76**, em função da não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, bem com da não entrega das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018.

- **na qualidade de membro do conselho de administração**, infringir **o art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76**, ao não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018.

- iii. **Luiz Marcelo Pimpão Ferraz**, inscrito no CPF sob o nº 441.976.839-87, residente à Rua Petit Carneiro, nº 1331, apto. 1502, Água Verde, Curitiba/PR, CEP 80.240-010, por, **na qualidade de diretor de operações**, infringir:

- a. **o art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/09**, em função da não elaboração tempestiva do formulário de informações trimestrais referente ao 1º trimestre de 2018, bem como da não entrega dos formulários de informações trimestrais referentes ao 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019; e
- b. **o art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76**, em função da não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, bem com da não entrega das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018.

iv. **Sílvio Omar Leal dos Santos**, inscrito no CPF sob o nº 830.230.110-87, residente à Rua Martim Aranha, nº 100, apto. 1204, Boa Vista, Porto Alegre/RS, CEP 90.520-020, por, **na qualidade de diretor de relações com o mercado**, infringir:

- a. **o art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/09**, em função da não elaboração tempestiva do formulário de informações trimestrais referente ao 1º trimestre de 2018, bem como da não entrega dos formulários de informações trimestrais referentes ao 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019; e
- b. **o art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76**, em função da não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017, bem como da não entrega das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018.

v. **Fabio de Oliveira Moser**, inscrito no CPF sob o nº 777.109.677-87, residente à Rua Rachel de Queiroz, lote 10, Quadra 03, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.793-100, por, **na qualidade de membro do conselho de administração**, infringir **o art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76**, ao não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018;

vi. **Renê Sanda**, inscrito no CPF sob o nº 050.142.628-05, residente à Quadra Shin, nº 14, Ql. 02, cj. 10, Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71.510-100, por, **na qualidade de membro do conselho de administração**, infringir **o art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76**, ao não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018; e

vii. **Carlos Eduardo Marun Bark**, inscrito no CPF sob o nº 236.113.836-00, residente à Av. Washington Luiz, nº 1527, 92-F, Alto da Boa Vista, São Paulo/SP, CEP 04.662-002, por, **na qualidade de membro do conselho de administração**, infringir **o art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76**, ao não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018.

- 4. Os acusados foram intimados por meio das CITAÇÕES nºs 111 a 117/2019-CVM/SPS/CCP (SEI nºs 0890641, 0890643, 0890649, 0890655, 0890679, 0890683 e 0890686), e apresentaram, em conjunto, suas razões de defesa (SEI nº 1080181).
- 5. Em suma, os acusados afirmam que as limitações impostas pelas circunstâncias da economia global, do país e da própria Companhia comprometeram a adequação da rotina para o cumprimento das suas obrigações periódicas.
- 6. Além disso, informam que os documentos periódicos que deram causa à suspensão, bem como à instauração do presente processo administrativo sancionador, foram devidamente arquivadas na CVM, restando pendentes somente os documentos que venceram em 2020, em meio à ocorrência da

atual pandemia do COVID-19.

7. Por último, reiteram que (i) a frágil situação financeira da Companhia, (ii) sua condição ainda pré-operacional e (iii) a impossibilidade de acessar mercados de negociação de ações, foram causas determinantes para o descumprimento de suas obrigações periódicas.

III. Principais ocorrências do processo

8. Tendo em vista o art. 6-C da Lei 13.979, de 06.02.2020, com a redação dada pela Medida Provisória nº 928/2020, e em conformidade com a Deliberação CVM nº 848, de 25.03.2020, a CCP, por meio do despacho (SEI nº 0978351), suspendeu os prazos processuais que transcorriam em desfavor dos acusados em processos administrativos sancionadores, incluídos prazos para apresentação de razões de defesas e/ou propostas de Termo de Compromisso, sendo retomados a partir de 21.07.2020 (SEI nº 1060489).
9. Apresentadas as razões de defesa em 18.08.2020, a CCP remeteu o processo à SEP para elaboração do presente relatório.

IV. Análise da acusação

10. A inadimplência em relação aos documentos periódicos da Inncorp é incontroversa. Embora os acusados tenham apresentado defesa, as questões apresentadas não diferem daquelas expostas previamente à formulação da acusação, limitando-se os acusados a contextualizá-las e a tentar justificá-las.
11. Conforme mencionado na acusação, os administradores informam que a grave crise financeira do país, e o consequente estágio financeiro da Companhia, impediu o cumprimento de suas obrigações perante o mercado.
12. O argumento de limitação de recursos da Companhia pode, eventualmente, ser levado em consideração na dosimetria da penalidade, mas não como um excludente absoluto de responsabilidade, por algumas razões:
 - i. a produção e divulgação de informações periódicas são atos mínimos e básicos e de funcionamento de uma sociedade anônima de capital aberto, não havendo previsão legal de sua dispensa;
 - ii. trata-se de obrigações previamente conhecidas, por estarem previstas em normas, e às quais as companhias voluntariamente se submetem ao optarem por operar sob a forma de sociedade anônima de capital aberto;
 - iii. o administrador não pode invocar a situação financeira delicada da companhia para exonerar-se de deveres legais e, ao mesmo tempo, manter-se em seu cargo, presumivelmente com benefícios e prerrogativas daí decorrentes: se um administrador entende ser incapaz de praticar os atos pelos quais é responsável, resta-lhe a opção de renunciar; e
 - iv. no caso, não houve sequer medidas de caráter paliativo para manter o mercado minimamente informado sobre a situação da companhia, como o Colegiado já entendeu necessário. [\[1\]](#)
13. Desse modo, entendemos que as imputações formuladas devem mantidas.

V. Conclusão

14. Entendendo ter sido cumprido o art. 74 da Instrução CVM nº 607/19, propomos seu envio à CCP, nos termos do §1º deste mesmo artigo.

Atenciosamente,

[1] Dentre outros, processos RJ-2013-8695, de 03.06.2014, e RJ-2005-2933, de 11.01.2006.



Documento assinado eletronicamente por **Renato Reis de Oliveira, Analista**, em 20/08/2020, às 18:15, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo dos Santos Mulé, Gerente**, em 20/08/2020, às 18:33, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Soares Vieira, Superintendente**, em 20/08/2020, às 18:43, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1080233** e o código CRC **A8E8A9BE**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1080233** and the "Código CRC" **A8E8A9BE**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.005263/2019-52

Reg. Col. 1938/20

Acusados:

Dimitri Alves Dutra Bittencourt

Joedir Dilson do Lago

Luiz Marcelo Pimpão Ferraz

Sílvio Omar Leal dos Santos

Fabio de Oliveira Moser

Renê Sanda

Carlos Eduardo Marun Bark

Assunto:

Apurar a responsabilidade de administradores da InnCorp S.A. pela não elaboração tempestiva e não entrega de demonstrações financeiras, em infração ao art. 176, da Lei nº 6.404/76, art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009; não convocação de assembleias gerais ordinárias, em infração ao art. 132 c/c o art. 142, inciso IV, da Lei nº 6.404/76; e descumprimento do dever de enviar ou enviar com atraso à CVM informações periódicas, em infração ao art. 21, inciso V, c/c art. 29, caput, inciso II e §1º; art. 21, inciso I, c/c art. 23, parágrafo único; art. 21, inciso II, c/c art. 24, §1º, todos da Instrução CVM nº 480/2009.

Relator:

Presidente Marcelo Barbosa

VOTO

I. Introdução

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a responsabilidade de Dimitri Alves Dutra Bittencourt (“Dimitri Bittencourt”), Joedir Dilson do Lago (“Joedir Lago”), Luiz Marcelo Pimpão Ferraz (“Luiz Ferraz”), Sílvio Omar Leal dos Santos (“Sílvio Santos”), Fabio de Oliveira Moser (“Fabio Moser”), Renê Sanda (“Renê Sanda”) e Carlos Eduardo Marun Bark (“Carlos Bark”) e, em conjunto com os demais, os “Acusados”), na qualidade de administradores da InnCorp S.A. (“Companhia”) à época dos fatos, por descumprimento (i) das obrigações de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

elaboração tempestiva e envio de informações periódicas à CVM, (ii) da elaboração e entrega de demonstrações financeiras e (iii) de adoção de providências necessárias para realização de assembleias gerais ordinárias¹.

2. Este PAS tramita sob o rito simplificado definido no art. 73 da Instrução CVM nº 607/2019, tendo em vista que se refere à matéria prevista no Anexo 73 desta instrução. Desta forma, para relatar os fatos, adoto o relatório nº 86/2020-CVM/SEP/GEA-3, de 20.08.2020², elaborado pela SEP, com fundamento no art. 76 da referida norma (“Relatório da SEP”).

II. Mérito

3. De acordo com a SEP, além de não terem sido convocadas as assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018 da Companhia, também não foram elaboradas e enviadas à CVM determinadas informações periódicas, descritas no Anexo I deste voto, juntamente com as correspondentes normas que teriam sido descumpridas.

4. É incontroverso o descumprimento das obrigações que ensejou este PAS, conforme reconhecido pelos próprios Acusados em suas razões de defesa conjunta. Restava verificar, portanto, se os administradores indicados pela Acusação são os responsáveis por tais infrações.

¹ Nos termos do Relatório da SEP, as infrações são as seguintes: (a) não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017 (“DFs de 2017”) e não entrega das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018 (DFs de 2018) e, em conjunto com DFs de 2017, as “DFs”), (b) não elaboração tempestiva do formulário de informações trimestrais referente ao 1º trimestre de 2018 (“1TR 2018”) e não entrega dos formulários de informações trimestrais referentes ao 2º e 3º trimestres de 2018 (“2ITR 2018” e “3ITR 2018”) e 1º trimestre de 2019 (“1ITR 2019” e, em conjunto com os demais, os “ITRs”), (c) não elaboração tempestiva do formulário cadastral referente ao exercício de 2018 e não entrega do formulário cadastral referente ao exercício 2019, (d) não elaboração e entrega dos formulários de referência referentes aos exercícios sociais de 2018 e 2019 (“FRs”) e (e) não adoção de providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018 (“AGOs de 2017 e 2018”). No entanto, de acordo com o Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais - IPE da Companhia, todos os documentos mencionados acima foram entregues à CVM em momento anterior (e não posterior) à lavratura do segundo Termo de Acusação. Como tais fatos não alteram a ocorrência da intempestividade que caracteriza as irregularidades e que a referida descrição não traz qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa e contraditório, para melhor aproveitamento do feito, entendo que não há necessidade de alterar os fatos descritos no Termo de Acusação para explicitar tal fato complementar. Portanto, analisarei os fatos considerando que os documentos foram entregues intempestivamente à CVM, como, de fato, o foram.

² Doc. SEI 1080233.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Não Elaboração das Demonstrações Financeiras de 2017 e 2018

5. A Acusação imputou responsabilidade a Dimitri Bittencourt, Joedir Lago, Luiz Ferraz e Silvio Santos pela não elaboração tempestiva das DFs de 2017 e não entrega das DFs de 2018 à CVM, em infração ao disposto nos artigos 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e no art. 176 da Lei nº 6.404/76.

6. Nos termos do art. 176 da Lei nº 6.404/76³, a elaboração de demonstrações financeiras compete à diretoria, admitindo-se que o estatuto social reserve essa atribuição a um ou mais diretores específicos. O estatuto social da Companhia, contudo, não indica um diretor específico como responsável pela elaboração das demonstrações financeiras da Companhia. Na verdade, o art. 16, item (ii), do estatuto social atribui tal competência a todos os membros da diretoria⁴.

7. Em suas razões de defesa⁵, os Acusados alegam, em resumo, (a) que as imputações de responsabilidade do presente PAS consistem em “*verdadeiro bis in idem*”⁶, tendo em vista que a CVM suspendeu o registro da Companhia como companhia aberta em razão do descumprimento, por período superior a doze meses, de suas obrigações periódicas⁷; (b) a ausência de má-fé e dolo, por parte dos Acusados, considerando a frágil realidade financeira da Companhia e “*as limitações impostas*

³ “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: (...)”.

⁴ “Art. 16. A Diretoria, exercerá as seguintes atribuições: (i) executar os trabalhos que lhe forem determinados pelo Conselho de Administração; (ii) **elaborar, anualmente, o relatório de administração, o demonstrativo econômico -financeiro do exercício, bem como balancetes, se solicitados pelo Conselho de Administração;** (iii) preparar anteprojetos de plano de expansão e modernização da Companhia; (iv) submeter ao Conselho de Administração o orçamento geral e os especiais da Companhia, inclusive os reajustes conjunturais, no decurso dos exercícios anual e plurianual a que os Membros se referirem; (v) aprovar, para referendo do Conselho de Administração, a nomeação de titulares para cargos da Administração Superior; (vi) aprovar e modificar organogramas e regimentos internos” (grifei).

⁵ As razões de defesa dos Acusados foram apresentadas em conjunto e de forma intempestiva. No entanto, para melhor aproveitamento do feito, farei a análise dos argumentos apresentados.

⁶ Doc. SEI 1079748.

⁷ A Companhia teve seu registro suspenso pela SEP em 11.06.2019, em razão do descumprimento, por período superior a doze meses, de suas obrigações periódicas, nos termos do art. 52, da Instrução CVM nº 480/2009 (Processo SEI nº 19957. 006156/2019-41). Em 05.11.2020, a SEP divulgou comunicado no site da CVM, por meio do qual comunicou ao público o cancelamento de ofício do registro de companhia aberta da Companhia em razão da suspensão do seu registro de emissor por período superior a doze meses, nos termos do art. 54, inciso II, da Instrução CVM nº 480/2009.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

pelas circunstâncias de economia global, do país e da Companhia”⁸, e (c) a ausência de prejuízo aos participantes do mercado, uma vez que a Companhia não possui ações negociadas em bolsa.

8. Os argumentos, contudo, não merecem ser acolhidos.

9. Em primeiro lugar, embora os fatos estejam relacionados, a suspensão do registro como companhia aberta e a imputação de responsabilidades aos seus administradores não são medidas mutuamente excludentes. Com efeito, a primeira é medida protetiva do público investidor, que durante a suspensão não estará sujeito ao risco de tomar decisões com base em informações insuficientes. Além disso, a suspensão recai exclusivamente sobre a Companhia. A segunda, por sua vez, tem a finalidade de apurar a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento de tais obrigações, e não da Companhia. Nesse sentido, lembro que, nos termos do art. 55 da Instrução CVM nº 480/2009, a suspensão do registro de companhia aberta não exime seus administradores de responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas antes do cancelamento do registro⁹.

10. Em segundo lugar, no que diz respeito à ausência de negociação de ações em mercado de bolsa, é sabido que a entrega tempestiva de informações obrigatórias decorre, exclusivamente, do registro da Companhia como companhia aberta, e não da existência de ações em circulação¹⁰.

11. Por fim, em relação à fragilidade financeira da Companhia, entendo que tal situação não isenta a Companhia do cumprimento de suas obrigações informacionais, sobretudo de elaborar e divulgar suas demonstrações financeiras, de fundamental importância¹¹.

⁸ Doc. SEI 1079748.

⁹ “Art. 55. A suspensão e o cancelamento do registro não eximem o emissor, seu controlador e seus administradores de responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas antes do cancelamento do registro”.

¹⁰ No mesmo sentido decidi no âmbito do PAS CVM nº RJ2017/3190, j. em 21.08.2018, Pres. Rel. Marcelo Barbosa.

¹¹ Nesse sentido, PAS CVM SEI nº 19957.011171/2017-40, j. em 02.04.2019, Pres. Rel. Marcelo Barbosa; PAS CVM nº RJ2005/2933, j. em 11.01.2006, Dir. Rel. Pedro Marcílio; PAS CVM nº RJ2014/5807, j. em 15.03.2016, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes; PAS CVM SEI nº 19957.001067/2017-47, j. em 24.07.2018, Dir. Rel. Pablo Renteria; PAS CVM nº RJ2017/3190, j. em 21.08.2018, Pres. Rel. Marcelo Barbosa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

12. Dito isso, concordo com a Acusação, fazendo apenas uma ressalva.

13. Na minha visão, o art. 21, da Instrução CVM nº 480/2009¹², que dispõe sobre a obrigação de divulgação de informações periódicas e demonstrações financeiras, tem caráter estritamente informacional. Por esse motivo, entendo que acusações formuladas com base na não entrega de quaisquer dos documentos previstos no rol daquele artigo deveriam ser feitas apenas em face do ocupante do cargo de diretor de relações com investidores, por se tratar da função que recebe atribuição específica¹³.

14. Nesse sentido, o estatuto social da Companhia também prevê que “a prestação das informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários” é de competência exclusiva do diretor de relações com investidores¹⁴. Portanto, a imputação de responsabilidade pela não entrega de documentos periódicos e de demonstrações financeiras, nos termos do art. 21, da Instrução CVM nº 480/2009, deve recair, exclusivamente, sobre o diretor de relações com investidores, Dimitri Bittencourt.

15. Portanto, considerando que os Acusados mencionados acima integravam a diretoria da Companhia à época dos fatos, entendo que (a) Dimitri Bittencourt deve ser responsabilizado pela não elaboração e entrega tempestiva das DFs de 2017 e 2018, em infração ao disposto nos artigos 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e no art. 176 da Lei nº 6.404/76 e (b) Joedir Lago, Luiz Ferraz e Silvio Santos devem ser responsabilizados somente pela não elaboração tempestiva das DFs de 2017 e 2018, em infração ao disposto no art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e no art. 176 da Lei nº 6.404/76.

Não entrega das informações periódicas – ITRs, Formulários Cadastrais e Formulário de Referência

¹² “Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) I – formulário cadastral; II – formulário de referência; III – demonstrações financeiras; IV – formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP; V – formulário de informações trimestrais – ITR (...) IX – sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária, no mesmo dia da sua realização”.

¹³ Nesse sentido, a manifestação de voto que proferi no PAS CVM nº RJ2016/5734, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. nas sessões de julgamento realizadas em 28.11.2017 e 22.12.2017.

¹⁴ O art. 14, alínea “c” do Estatuto Social da Companhia estabelece o seguinte: “Diretor de Relacionamento com Investidores - prestação das informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

16. A Acusação imputou a Dimitri Bittencourt, na qualidade de diretor de relações com investidores, a responsabilidade por (a) não elaborar tempestivamente o formulário cadastral referente ao exercício social de 2018 e não entregar o formulário cadastral referente ao exercício social de 2019, em infração ao disposto no art. 21, I, c/c art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM nº 480/2009 e (b) não elaborar e entregar os FRs de 2018 e 2019, em infração ao disposto no art. art. 21, II, c/c art. 24, §1º, da Instrução CVM nº 480/2009.

17. Além disso, a Acusação também imputou a Dimitri Bittencourt, Joedir Lago, Luiz Ferraz e Silvio Santos, na qualidade de diretores da Companhia, a responsabilidade pela não elaboração tempestiva do 1ITR 2018 e não entrega dos 2ITR 2018, 3ITR 2018 e 1ITR 2019, em infração ao disposto no art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º da Instrução CVM nº 480/2009.

18. Como se sabe, os formulários cadastrais, os FRs e os ITRs são informações periódicas de envio obrigatório pelo emissor, nos termos, respectivamente, do art. 21, I, II e V, da Instrução CVM nº 480/2009. Conforme reconhecido pelos Acusados, a Companhia entregou intempestivamente os documentos mencionados nos itens 16 e 17, acima.

19. Ainda, em relação à não elaboração tempestiva dos formulários cadastrais de 2018 e 2019, tais documentos independem das informações financeiras da Companhia, ou seja, poderiam ter sido elaborados, para envio tempestivo à CVM, por Dimitri Bittencourt, independentemente da atuação dos demais administradores.

20. Ainda, e por coerência, concordo com as imputações sugeridas pela Acusação, exceto pela infração ao art. 21, inciso V, da Instrução CVM nº 480/2009, a qual deve recair exclusivamente sobre o diretor de relações com investidores.

21. Desta forma, entendo que Dimitri Bittencourt deve ser responsabilizado por todas as infrações mencionadas neste capítulo e Joedir Lago, Luiz Ferraz e Silvio Santos devem ser punidos somente pela infração ao art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/2009.

Não convocação das AGOs

22. A Acusação também imputou a Joedir Lago, Fabio Moser, Renê Sanda e Carlos Bark, na qualidade de membros do conselho de administração da Companhia, responsabilidade pela não adoção de providências necessárias à convocação das AGOs



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018, em infração ao disposto no art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei nº 6.404/76.

23. O art. 132 da Lei nº 6.404/76¹⁵ é claro quanto à obrigatoriedade da realização das assembleias gerais ordinárias nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, sendo que, de acordo com o art. 142, IV da mesma Lei¹⁶, compete ao conselho de administração o dever de convocar as assembleias gerais ordinárias.

24. Como indicado pela Acusação, Joedir Lago, Fabio Moser, Renê Sanda e Carlos Bark integravam o conselho de administração à época dos fatos, de modo que recaía sobre eles a obrigação de convocar tais assembleias. Analisando os autos, é possível verificar que esses Acusados não adotaram as providências necessárias às convocações das AGOs, restando evidente a violação do art. 132 c/c o art. 142, IV, da Lei nº 6.404/76¹⁷.

III. Conclusão e Penalidades

25. Passo, então, à fixação da penalidade dos Acusados.

26. Nos termos do artigo 60, incisos II e III, da Instrução CVM nº 480/2009, é considerada infração grave a inobservância reiterada dos prazos fixados para a apresentação de informações periódicas previstas nesta Instrução e do prazo fixado no artigo 132 da Lei nº 6.404/76, para a realização da AGO.

27. Adicionalmente, considero como circunstâncias atenuantes (i) os bons antecedentes dos Acusados, (ii) o reduzido número de acionistas da Companhia, (iii) o fato de o registro da Companhia como emissora já se encontrar cancelado e (iv) o fato de a Companhia e os administradores terem, posteriormente, apresentado à CVM todos os documentos mencionados acima.

¹⁵ “Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167)”.

¹⁶ Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132; (...).

¹⁷ É importante mencionar que após a formulação do Termo de Acusação, a Companhia entregou todos os documentos mencionados neste PAS. No entanto, em razão da ausência das DFs de 2019 e documentos referentes ao exercício de 2020, a CVM cancelou o registro da Companhia como emissora, nos termos do art. 54 da Instrução CVM nº 480/2009.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

28. Assim, quanto à não elaboração tempestiva de cada informação periódica referente a todos os períodos mencionados acima, fixo a pena-base em R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sobre a qual deverão incidir as atenuantes mencionadas acima, no percentual de 15% cada.

29. Quanto à não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras anuais referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018, também fixo a pena-base em R\$100.000,00 (cem mil reais), sobre a qual deverão incidir igualmente as atenuantes acima, no percentual de 15% cada.

30. No que diz respeito à não entrega tempestiva de informações periódicas e demonstrações financeiras anuais referentes a todos os períodos mencionados acima, descumprimento ao disposto no art. 21 da Instrução CVM nº 480/2009, fixo a pena-base em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), sobre a qual também incidirão as atenuantes, no percentual de 15% cada.

31. Por último, em relação à não adoção de providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018, proponho a pena-base em R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), sobre a qual deverão incidir as atenuantes, no percentual de 15% cada.

32. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, voto, nos seguintes termos:

A. Em relação a **Dimitri Alves Dutra Bittencourt**:

- (i) **pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)**, na qualidade de diretor de relações com investidores, pelo descumprimento do art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76, por não elaborar e não entregar tempestivamente as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;
- (ii) **pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)**, na qualidade de diretor de relações com investidores, pelo descumprimento do art. 21, I, c/c art. 23, p.u., da Instrução CVM nº 480/2009, por não elaborar e não entregar tempestivamente o formulário cadastral referente aos exercícios sociais de 2018 e 2019;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (iii) **pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)**, na qualidade de diretor de relações com investidores, pelo descumprimento do art. 21, II, c/c art. 24, § 1º, da Instrução CVM nº 480/2009, por não elaborar e não entregar tempestivamente os formulários de referência referentes aos exercícios sociais de 2018 e 2019; e
- (iv) **pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)**, na qualidade de diretor de relações com investidores, pelo descumprimento do art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/2009, por não elaborar e não entregar tempestivamente os formulários de informações trimestrais referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019.

B. Em relação a **Joedir Dilson do Lago**:

- (i) **pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**, na qualidade de diretor presidente, pelo descumprimento do art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76, por não elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;
- (ii) **pela absolvição**, na qualidade de diretor presidente, em relação ao descumprimento do art. 21, III, da Instrução CVM nº 480/2009, por não entregar tempestivamente à CVM as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;
- (iii) **pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**, na qualidade de diretor presidente, pelo descumprimento do art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/2009, por não elaborar tempestivamente os formulários de informações trimestrais referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019;
- (iv) **pela absolvição**, na qualidade de diretor presidente, em relação ao descumprimento do art. 21, V, da Instrução CVM nº 480/2009, por não entregar tempestivamente à CVM os formulários de informações



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

trimestrais referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019;

- (v) **pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)**, na qualidade de membro do conselho de administração, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei nº 6.404/76, por não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

C. Em relação a **Luiz Marcelo Pimpão Ferraz**:

- (i) **pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**, na qualidade de diretor de operações, pelo descumprimento do art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76, por não elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;
- (ii) **pela absolvição**, na qualidade de diretor de operações, em relação ao descumprimento do art. 21, III, da Instrução CVM nº 480/2009, por não entregar tempestivamente à CVM as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;
- (iii) **pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**, na qualidade de diretor de operações, pelo descumprimento do art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/2009, por não elaborar tempestivamente os formulários de informações trimestrais referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019;
- (iv) **pela absolvição**, na qualidade de diretor de operações, em relação ao descumprimento do art. 21, V, da Instrução CVM nº 480/2009, por não entregar tempestivamente à CVM os formulários de informações trimestrais referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019;

D. Em relação a **Sílvio Omar Leal dos Santos**:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) **pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**, na qualidade de diretor de relações com o mercado, pelo descumprimento do art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76, por não elaborar tempestivamente as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;
- (ii) **pela absolvição**, na qualidade de diretor de relações com o mercado, em relação ao descumprimento do art. 21, III, da Instrução CVM nº 480/2009, por não entregar tempestivamente à CVM as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;
- (iii) **pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)**, na qualidade de diretor de relações com o mercado, pelo descumprimento do art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/2009, por não elaborar tempestivamente os formulários de informações trimestrais referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019;
- (iv) **pela absolvição**, na qualidade de diretor de relações com o mercado, em relação ao descumprimento do art. 21, V, da Instrução CVM nº 480/2009, por não entregar tempestivamente à CVM os formulários de informações trimestrais referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019;

E. Em relação a **Fabio de Oliveira Moser**:

- (i) **pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)**, na qualidade de membro do conselho de administração, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei nº 6.404/76, por não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

F. Em relação a **Renê Sanda**:

- (i) **pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)**, na qualidade de membro do conselho de administração, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

132 da Lei nº 6.404/76, por não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018;

G. Em relação a **Carlos Marun Bark**:

- (i) **pela condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)**, na qualidade de membro do conselho de administração, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei nº 6.404/76, por não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018.

33. É como voto.

Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por

Marcelo Barbosa

Presidente Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Anexo I

Administrador	Função	Informações Periódicas	Infrações
Dimitri Alves Dutra Bittencourt	Diretor de relações com investidores	• Elaboração intempestiva das demonstrações financeiras de 2017 • Não entrega das demonstrações financeiras de 2018 • Elaboração intempestiva do 1ITR 2018 • Não entrega do 2ITR e 3ITR 2018 e 1ITR 2019 • Não elaboração tempestiva do formulário cadastral de 2018 • Não entrega do formulário cadastral de 2019 • Não elaboração e entrega dos formulários de referência de 2018 e 2019.	• Art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e art. 176 da Lei nº 6.404/76 • Art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/2009 • Art. 21, I, c/c art. 23, p.u., da Instrução CVM nº 480/2009 • Art. 21, II, c/c art. 24, § 1º, da Instrução CVM nº 480/2009
Joedir Dilson do Lago	Diretor presidente	• Elaboração intempestiva das demonstrações financeiras de 2017 • Não entrega das demonstrações financeiras de 2018 Elaboração intempestiva do 1ITR 2018 e não entrega do 2ITR e 3ITR 2018 e 1ITR 2019	• Art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e art. 176 da Lei nº 6.404/76 • Art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/2009
	Membro do conselho de	Não adoção de providências necessárias para	Art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei nº 6.404/76



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Administrador	Função	Informações Periódicas	Infrações
	administração	convocação das Assembleias Gerais Ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018	
Luiz Marcelo Pimpão Ferraz	Diretor de operações	• Elaboração intempestiva das demonstrações financeiras de 2017 • Não entrega das demonstrações financeiras de 2018 • Elaboração intempestiva do 1ITR 2018 e não entrega do 2ITR e 3ITR 2018 e 1ITR 2019	• Art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e art. 176 da Lei nº 6.404/76 • Art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/2009
Sílvia Omar Leal dos Santos	Diretor de relações com o mercado	• Elaboração intempestiva das demonstrações financeiras de 2017 • Não entrega das demonstrações financeiras de 2018 • Elaboração intempestiva do 1ITR 2018 e não entrega do 2ITR e 3ITR 2018 e 1ITR 2019	• Art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e art. 176 da Lei nº 6.404/76 • Art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/2009
Fabio de Oliveira Moser	Membro do conselho de administração	Não adoção de providências necessárias para convocação das Assembleias Gerais Ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018	Art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei nº 6.404/76
Renê Sanda	Membro do conselho de administração	Não adoção de providências necessárias para convocação das Assembleias Gerais Ordinárias	Art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei nº 6.404/76



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Administrador	Função	Informações Periódicas	Infrações
		referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018	
Carlos Eduardo Marun Bark	Membro do conselho de administração	Não adoção de providências necessárias para convocação das Assembleias Gerais Ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em 2017 e 2018	Art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei nº 6.404/76



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO VOTO PTE

(Doc. SEI nº 1187615)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI nº 1187615.

MARCELO BARBOSA
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 02/02/2021, às 18:42, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1187616** e o código CRC **B890F91E**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1187616** and the "Código CRC" **B890F91E**.*